

1521853-20.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... autos nº 0051407-07.2014.826.0050 e condenação por tráfico da 5ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0058578-44.2016.826.0050 - fls. X). Porém, confessou a prática do crime - Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal) - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521853-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521853-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261491/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27636107 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2261491 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS ALVES DA CRUZ ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

JONATAS ALVES DA CRUZ ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2ª, incisos II e VII, do Código Penal porque, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 19h30, no Vale do Anhangabaú, nesta comarca, agindo

em concurso com mais dois indivíduos não identificados, subtraiu, para todos, mediante violência e grave ameaça, com uso de uma faca, um celular da marca Samsung, modelo A03, avaliado em R\$ 1.000,00 da vítima Matheus Mortari (fls. 55/57).

Recebida a denúncia (fls. 68), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a desclassificação do roubo para furto. Subsidiariamente, pleiteou a atenuação da pena pela confissão espontânea, fixando-se regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de avaliação (fls. 14) e prova oral coligida, como se verá.

O réu calou na fase policial (fls. 10).

Em juízo, Jonatas admitiu a subtração do aparelho celular, negando, porém, tenha feito emprego de faca ou de violência contra a vítima. Apenas arrebatou o celular das mãos da vítima e o entregou aos dois comparsas.

A vítima Matheus Mortari reconheceu o acusado, distinguindo-o dos indivíduos com ele perfilhados. Afirmou que ele é bastante parecido com o assaltante, mas não ter certeza absoluta. Narrou que o agente foi quem lhe aplicou um mata-leão, enquanto um dos comparsas sacou uma faca de cozinha da cintura e pressionou contra as suas costelas. O terceiro criminoso foi quem lhe arrebatou o celular. Conseguiu puxá-lo, mas ele desferiu um soco na sua boca. Foi preso enquanto lutavam. O celular não foi recuperado, disse por fim.

Os guardas civis metropolitanos David Oliveira do Nascimento e Antônio Carlos Quirino de Fontes narraram que, em policiamento pelo Largo do Anhangabaú, avistaram três criminosos sobre a vítima, a quem prestaram socorro. Dois deles conseguiram fugir, levando o aparelho de telefone celular do ofendido, que, de sua parte, narrou o rime sofrido, sobretudo o concurso de agentes e o emprego de uma faca.

A condenação é de rigor.

O réu não negou a sua presença no palco do evento. Alegou, porém, ter cometido mero furto. Arrebatou o celular do ofendido e o entregou aos dois comparsas, disse Jonatas.

O acusado, ademais, foi reconhecido pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo.

Não bastasse, acabou sendo preso ainda na cena do crime, em embate corporal com a vítima.

Logo, não há dúvida sobre a autoria.

O ofendido, de resto, narrou o fato com todas as suas circunstâncias, sobretudo o concurso de três agentes e o emprego de uma faca de cozinha, que foi sacada da

cintura de um deles e pressionada contra as suas costelas.

Sobre o valor dessas declarações, colaciona-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

De rigor observar que as palavras da vítima, mormente nos delitos contra o patrimônio, em geral cometidos na clandestinidade, têm especial relevância probatória, eis que relataram a ação do imputado e não terceiro e não foi demonstrado o interesse em incriminar pessoa inocente. (TJSP;Apelação00001254-69.2016.8.26.0544; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Várzea Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018)

A prova colhida, desse modo, resta firme, coesa e suficiente ao édito condenatório, nos termos da denúncia.

Estão caracterizadas as majorantes articuladas. Como se disse, eram três os agentes, que fizeram o emprego de uma faca.

E a falta de apreensão da arma não obsta à aplicação da respectiva causa de aumento, bastando a palavra da vítima, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF, HC 98.227/MS, 1ª T., rel. Min. Carlos Britto, j. 16-6-2009, DJe 148, de 7-8-2009; STF, HC 94.831/RS, 1ª T., rel. Min. Menezes Direito, j. 12-5-2009, DJe 157, de 21-8-2009; STF, HC 92.451/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-9-2008, DJe 025, de 6-2-2009; STJ, REsp 1.094.771/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 123.284/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 144.362/SP, 5ª T., rela. Min. Laurita Vaz, j. 26-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 91.276/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 21-2-2008, DJe de 31-3-2008).

Certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Jonatas é duplamente reincidente (condenação por roubo da 16ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0051407-07.2014.826.0050 e condenação por tráfico da 5ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0058578-44.2016.826.0050 - fls. X). Porém, confessou a prática do crime - Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal) - circunstância que não pode ser desprezada na dosimetria das penas. Assim, na segunda fase, acresço sua reprimenda de 1/6, para 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

No caso, não pode a confissão sobrepor-se completamente sobre a multirreincidência, operando-se a pura e simples compensação. O acréscimo supra, assim, considera de um lado e multirreincidência e de outro a confissão espontânea, de modo a não deixar nenhuma delas de lado.

Sobre o tema:

No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a reincidência específica do réu" (STJ, HC 309243/SP, Ministro

Rogério Schietti Cruz, 6ª turma, DJe 11/09/2015).

Essa tese foi registrada no sistema de repetitivos com o Tema 585 e será determinante à solução de processos idênticos, de sorte que caberá recurso ao Superior Tribunal de Justiça apenas quando a decisão de segunda instância for contrária ao entendimento firmado.

Estabelece o Tema 585: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Na terceira fase, pelas duas majorantes, considerando-se especialmente o numeroso concurso de agentes, circunstância objetivamente mais gravosa do que o concurso simples, acrescem-se as reprimendas de 3/8 (nesse sentido: STJ – 5ª T. – HC nº 42.459-SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 06.09.05 – v.u. – DJU 10.10.05, pág. 403), perfazendo 6 anos, 5 meses de reclusão e 15 dias-multa.

O regime prisional é o fechado frente a dupla recidiva, uma delas específica e a outra por tráfico de drogas.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar JONATAS ALVES DA CRUZ ANDRADE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, do Código Penal às penas de 6 anos, 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, fixado o regime inicial fechado.

Indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade à mingua de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Lance-se, oportunamente, o nome do réu no rol dos culpados.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA